

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 29/01/2025 Date d'affichage de la convocation : 29/01/2025			
Nombre de membres :			SEANCE DU 04 FEVRIER 2025
Afférents au Conseil municipal : 33			
En exercice : 33			
Ayant pris part à la délibération : 32			
Pour : 32			
Contre : 0			
Abstention : 0			
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi quatre février à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Thomas SOLOZABAL à Stéphane QUINTIN, Christophe HEMERY à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Michèle CAIL COMS, Jean-François REGNIER à André GILLARD, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Ludivine LORIEUX à Ahmed EL HOUMMASS, Philippe GLEIZES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Thomas SOLOZABAL, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Rosemary DROUILLOT		

AFFAIRE N°09 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORTS/CULTURE.
Concession de service - Mise à disposition, installation, entretien, exploitation de mobilier urbain de communication publicitaire et non publicitaire : Approbation du marché.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que le contrat de concession a pour objet la mise à disposition, l'installation, l'entretien, l'exploitation de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire sur le territoire de la Commune de Cabestany, ainsi que l'impression et la pose des affiches dédiées à l'information de la collectivité sur les supports.

Il rappelle également que lors de sa séance en date du 10 décembre 2024, le Conseil municipal a autorisé Madame la Maire, en application de l'article R. 2122-2 du Code de la Commande Publique, qui stipule que sous réserve que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées, l'acheteur peut avoir recours à un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables, à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence à la suite de la déclaration sans suite pour infructuosité de la procédure de Concession de service - Mise à disposition, installation, entretien, exploitation de mobilier urbain de communication publicitaire et non publicitaire.

Il ajoute qu'en conséquence, l'entreprise VEDIAUD PUBLICITE a été sollicitée afin qu'elle fasse une proposition.

Un courrier ainsi que le projet de contrat de concession valant cahier des charges ont été transmis à l'entreprise VEDIAUD PUBLICITE avec une date limite de réception de l'offre fixée au mardi 28 janvier 2025 à 12h00.

La Commission de Délégation de Services Publics s'est réunie le mercredi 29 janvier 2025 à 14h00 afin de prendre connaissance de la proposition de l'entreprise et de donner un avis.

Monsieur BERNARDIN rend compte de ce dernier et présente les caractéristiques de l'offre :

La durée du contrat est de 13 ans et porte sur la mise à disposition des mobiliers urbains suivants :

- 7 Abris voyageurs
- 15 Planimètres 2m²
- 3 Journaux électroniques d'information
- 1 Borne interactive (à l'extérieur)
- 2 Bornes numériques LCD (à l'intérieur)

Ce mobilier permettra l'information des habitants ainsi que la diffusion de publicité.

Le mobilier est cohérent et vise à préserver la qualité architecturale et environnementale de la commune.

L'entreprise VEDIAUD PUBLICITE se rémunérera en commercialisant les surfaces d'affichage publicitaire et en supportant le risque lié à l'aléa économique d'exploitation.

Monsieur BERNARDIN précise qu'il n'y aura aucune contribution financière de la Ville.

Le contrat de concession concerne également les services d'affichage et d'entretien connexes.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité le contrat de concession de service - Mise à disposition, installation, entretien, exploitation de mobilier urbain de communication publicitaire et non publicitaire, tel que présenté ci-dessus.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer le contrat de concession de service - Mise à disposition, installation, entretien, exploitation de mobilier urbain de communication publicitaire et non publicitaire.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

La Maire

Edith PUGNET

EXTRAIT CONFORME



La secrétaire de séance

Rosemary DROUILLOT

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 10 février 2025